



BADRUL ZAMAN BIN MOHAMMAD SAFIE

lwn.

JUHANA BINTI HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 31 Mei 2022/29 Syawal 1443H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0019-2021

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Mohd Faiz bin Adnan daripada Tetuan Faiz Adnan & Associates.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Ainul Fatimah binti Md Hilman daripada Tetuan Amir & Elly.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 27/01/2021 melalui Saman No. 10200-017-0110-2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- “1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah memerintahkan harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak:
 - (a) Sebuah apartment yang beralamat di A-2-1 Vista Indah Putra, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor di atas harta yang dikenali sebagai H.S (D) 45075, P.T No. 42326 Mukim dan Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan [selepas ini disebut “harta pertama”]
 - (b) Sebuah rumah banglo berkembar dua tingkat beralamat di No. 3 Solok Seri Banang, 15A/KS2, Taman Sri Andalas Jaya 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan yang dipegang di bawah Hakmilik HSM 39888 No. Lot PT 97141 Tempat Kampung Jawa, Mukim Klang Daerah Klang Selangor Darul Ehsan [selepas ini disebut “harta kedua”]
3. Mahkamah memerintahkan harta pertama tersebut hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 18.8% manakala Defendan berhak mendapat 82.2% bahagian setelah ditolak dengan hutang dan kos yang berkaitan.
4. Mahkamah memerintahkan harta kedua tersebut hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan Plaintiff berhak dengan 12.5% manakala Defendan berhak mendapat 87.5% bahagian setelah ditolak dengan hutang dan kos yang berkaitan.
5. Kos tindakan ini ditanggung oleh masing-masing.”

- 2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 29/01/2021 dan menerima Borang MS30 pada 18/05/2021. Pada 31/05/2021, Perayu telah memplidkan tiga
- (3) Alasan Rayuan sebagaimana **di muka surat 335 - 337 Rekod Rayuan.**

- 2.1 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak dalam memerintahkan kadar peratusan sumbangan tak langsung Responden apabila mengukur peratusan sumbangan tersebut tanpa berpandukan kepada fakta dan bukti yang tepat, sahih dan mencukupi.
 - 2.2 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dalam menentukan pengakuan umum Perayu tentang wujudnya sumbangan tak langsung Responden tanpa menyelidiki dengan tepat dan mendalam bahawa sumbangan Responden sangat minimal dan tidak sebanding dengan peratusan yang diperolehi oleh Responden.
 - 2.3 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta apabila gagal menilai konsistensi Perayu yang terus membayar pinjaman perumahan sehingga kes diputuskan yang membolehkan Responden berterusan tinggal tanpa membayar ansuran rumah tersebut sebagai salah satu pertimbangan sebelum memutuskan kes ini.
- 3) Responden (Plaintif) dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan bersetuju sepenuhnya dengan penghakiman yang telah diberikan oleh Hakim Bicara dan memohon Mahkamah Yang Mulia ini mengawardkan kos sebanyak RM10,000.00 kepada Responden.

FAKTA KES

- 4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 06/07/2002 dan bercerai pada 26/12/2012.

5) Hasil perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan seorang anak bernama Aiman Hakim bin Badrul Zaman (No KP: 031010-10-0921) yang berumur 17 tahun.

6) Pada 05/04/2019, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah supaya harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

6.1 Sebuah apartment yang beralamat di A-2-1 Vista Indah Putra, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor di atas harta yang dikenali sebagai H.S (D) 45075, P.T No. 42326 Mukim dan Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan (rumah pertama); dan

6.2 Sebuah rumah banglo berkembar dua tingkat beralamat di No. 3 Solok Seri Banang, 15A/KS2, Taman Sri Andalas Jaya 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan yang dipegang di bawah Hakmilik HSM 39888 No. Lot PT 97141 Tempat Kampung Jawa, Mukim Klang Daerah Klang Selangor Darul Ehsan (rumah kedua).

Responden menuntut supaya rumah pertama tersebut dibahagikan mengikut kadar 50% Perayu dan 50% Responden manakala bagi rumah kedua dibahagikan mengikut kadar 70% Perayu dan 30% Responden.

7) Perayu pula dalam tuntutan balas memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah supaya kedua-dua rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta milik tunggal Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Dalam rayuan ini, kami mendapati antara fakta yang tidak dipertikaikan adalah bahawa kedua-dua harta yang dituntut tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan kedua-duanya telah didaftarkan atas nama Perayu. Pihak-pihak juga bersetuju bahawa kedua-dua harta tersebut telah diperolehi melalui usaha tunggal Perayu. Apa yang menjadi pertikaian di peringkat rayuan ini adalah berkaitan sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan oleh Responden dan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara.

9) Dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Bicara telah mengisytiharkan bahawa kedua-dua harta tersebut adalah harta sepencarian atas asas bahawa kedua-dua harta tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan melalui usaha tunggal Perayu dan dengan mengambil kira sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan oleh Responden. Hakim Bicara telah memutuskan bahawa bagi harta pertama, Perayu mendapat 82.2% bahagian dan Responden mendapat 18.8% bahagian, manakala bagi harta yang kedua pula, Perayu mendapat 87.5% bahagian dan Responden mendapat 12.5% bahagian.

10) Kami telah meneliti Alasan Rayuan dan hujah yang telah dikemukakan oleh Perayu, kami berpendapat isu utama dalam rayuan ini adalah sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menetapkan kadar harta sepencarian berdasarkan sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan oleh Responden.

11) Dalam rayuan ini Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan kadar peratusan sumbangan pihak Responden dengan hanya

meletakkan kriteria berdasarkan pendapat ahli-ahli psikologi untuk kiraan sumbangan secara tidak langsung. Bersandarkan autoriti kes **Murshida Mustakim lwn. Hashim Abdullah [2003] JHXIX Bhg. 1 m.s 143-163**, Perayu berpandangan penetapan kadar peratusan sumbangan tak langsung mengikut tempoh tahun perkahwinan tersebut perlu diteliti dengan lebih spesifik setelah mengambil kira keterangan pihak-pihak, keterangan dokumentar, keterangan saksi atau dengan erti kata lain dengan pembuktian yang lebih teliti dan bersifat adil.

12) Seterusnya Perayu berhujah bahawa pihak Responden tidak pernah menyumbangkan apa-apa sumbangan terhadap harta-harta tersebut termasuklah sumbangan tidak langsung terhadap harta kedua. Tidak ada pembuktian dokumentasi mahupun keterangan saksi dikemukakan. Jika dilihat kepada takat sumbangan, Perayulah yang telah menyumbang secara mutlak dan tunggal terhadap pemerolehan harta-harta tersebut. Mahkamah perlu meneliti secara spesifik bentuk sumbangan yang telah diberikan supaya menepati dengan tuntutan berdasarkan takrifan harta sepencarian yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini Perayu berhujah dengan merujuk kes **NAT v DAT [2019] 4 SHLR 31** dan kes **SOSI v SSSAA [2018] 3 SHLR 1**. Justeru, kegagalan pihak Responden membuktikan sumbangan secara tidak langsung terhadap kedua-dua rumah tersebut harus diambil kira oleh Mahkamah Yang Mulia ini untuk mempertimbangkan bahawa rumah kedua tersebut sebagai usaha tunggal Perayu dan rumah pertama diberikan bahagian 95% kepada Perayu dan 5% kepada Responden.

13) Perayu juga mendapati Hakim Bicara tidak mempertimbangkan hujah Perayu pada **muka surat 142 dan 143 Rekod Rayuan** yang menunjukkan bahawa kesemua sumbangan tidak langsung Responden gagal dibuktikan secara spesifik. Ia sama

sekali bertentangan dengan **Alasan Penghakiman di perenggan 41 dan 42, muka surat 330 Rekod Rayuan** yang menyatakan seolah-olah pihak Perayu tidak mempertikaikan sumbangan tidak langsung Responden. Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara tidak seharusnya memutuskan nilai peratusan sumbangan pihak-pihak berdasarkan pengakuan umum Perayu semata-mata.

14) Akhir sekali Perayu berhujah bahawa konsistensi dan tanggungjawab Perayu selama lebih tiga tahun selepas perceraian untuk membayar ansuran rumah pertama dan kedua perlu dipertimbangkan sebagai suatu *contra amount* (jumlah kontra) dengan apa yang berhak diperolehi oleh Responden. Maka sewajarnya apabila dilihat kepada amaun yang telah dibayar oleh Perayu terhadap pembayaran kedua-dua rumah tersebut dengan peratusan yang diputuskan oleh Hakim Bicara, adalah suatu yang perlu diteliti semula dari aspek nilai peratusan yang sewajarnya dikurangkan bagi rumah pertama manakala harta kedua pula diisytiharkan menjadi milik tunggal Perayu.

15) Responden pula dalam menjawab hujah Perayu menyatakan, Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa harta pertama (19/02/2003) dan harta kedua (16/09/2008) tersebut adalah harta yang telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak dengan usaha tunggal pihak Perayu, maka Hakim Bicara adalah terikat untuk mempertimbangkan dan memutuskan kes ini semata-mata berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 122(3) dan (4) EUUKIS. Responden sangat bersetuju dengan keputusan Hakim Bicara apabila memutuskan kes ini dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 122(3) dan (4) EUUKIS atas asas bahawa:

- i) Pengakuan Responden bahawa keseluruhan bayaran pemerolehan harta dibuat dan ditanggung oleh Perayu sahaja seperti yang dinyatakan

dalam keterangan Responden semasa perbicaraan di **perenggan 14 dan 24 Penyata Keterangan Plaintiff di muka surat 34 dan 36 Rekod Rayuan** dan **perenggan 19 Alasan Penghakiman di muka surat 326 Rekod Rayuan**. Begitu juga dengan pengakuan Responden di **perenggan 8 Pernyataan Tuntutan di muka surat 3 Rekod Rayuan**.

- ii) Sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh Responden adalah semata-mata sumbangan tidak langsung sahaja, seperti yang diulas oleh Hakim Bicara pada **perenggan 20-23 Alasan Penghakiman di muka surat 326 dan 427 Rekod Rayuan**.

16) Responden juga berhujah bahawa keterangan mengenai sumbangan tidak langsung Responden tidak dipertikaikan dan kesemuanya dipersetujui oleh Perayu. Dapatan ini disokong melalui perenggan 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 41 Alasan Penghakiman yang boleh diringkaskan seperti berikut:

- i) Bayaran-bayaran yang dibuat oleh Responden berkaitan penyelenggaraan, bayaran cukai petak, bayaran insuran rumah, bayaran bil-bil Astro dan utiliti seperti elektrik dan air.
- ii) Pembelian peralatan dapur.
- iii) Responden sebagai isteri dalam rumah tangga bertempoh 14 tahun sejak harta pertama diperolehi, yang menjalankan tanggungjawab sebagai isteri kepada Perayu dan ibu kepada anak, serta menjaga kebajikan dan keselamatan rumahtangga dan harta-harta tersebut terutamanya harta pertama yang didiami sebagai rumah kelamin.
- iv) Tugas dan tanggungjawab Responden sebagai isteri dan ibu sehingga Perayu berupaya memperoleh harta kedua pada 16/09/2008.

17) Perayu juga menegaskan bahawa sumbangan secara tidak langsung Responden terhadap kebajikan keluarga telah diakui oleh Perayu sebagaimana dalam **Penyata Keterangan Defendan/Perayu pada perenggan 21, 22, 23, 24, 25 di muka surat 46-48 Rekod Rayuan**. Pengakuan Perayu ini boleh diterima oleh mahkamah dalam membuat sabitan berdasarkan penerimaan prinsip pengakuan yang telah mantap dalam pembuktian.

18) Untuk memutuskan isu ini kami telah merujuk kes-kes yang telah dijadikan sandaran dalam hujah Perayu iaitu kes **Murshida Mustakim lwn. Hashim Abdullah** dan kes **SOSI v SSSAA**. Dengan hormatnya kami berpendapat kedua-dua kes tersebut adalah berbeza dengan kes di hadapan kami. Fakta dan isu yang menjadi persoalan dalam kes-kes tersebut adalah melibatkan penetapan kadar harta sepencarian berdasarkan usaha bersama pihak-pihak sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 122(1) dan (2) EUUKIS, sebaliknya dalam rayuan ini, isu berbangkit adalah melibatkan usaha tunggal satu pihak sahaja berdasarkan Seksyen 122(3) dan (4) EUUKIS. Mahkamah dalam kes-kes tersebut telah meneliti secara spesifik takat sumbangan yang telah diberikan oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja serta apa-apa hutang yang terhutang bersesuaian dengan kedudukan aset-aset tersebut yang telah diperolehi dengan usaha bersama pihak-pihak sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 122(1) dan (2) EUUKIS.

19) Bagi kes **NAT v DAT** pula, kami mendapati Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menetapkan kadar pembahagian ke atas rumah yang menjadi pertikaian dengan kadar 20% Plaintif dan 80% Defendan berdasarkan dapatan

bahawa Plaintiff hanya mempunyai sumbangan secara tidak langsung terhadap kebajikan keluarga iaitu bagi tempoh hampir 18 tahun perkahwinan. Pada hemat kami kadar 20% yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes tersebut adalah lebih tinggi dan bukannya lebih rendah berbanding kadar yang diputuskan oleh Hakim Bicara dalam rayuan ini iaitu 18.8% bagi rumah pertama dan 12.5% bagi rumah kedua berdasarkan sumbangan Responden terhadap kebajikan keluarga bagi tempoh perkahwinan hampir 15 tahun dan 5 bulan.

20) Sebelum kami mengulas berkaitan isu kadar yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara, kami ingin menentukan terlebih dahulu sama ada wujud atau tidak pengakuan Perayu berkaitan sumbangan secara tidak langsung Responden dalam pemerolehan harta-harta yang menjadi pertikaian. Adakah pengakuan tersebut bersifat umum atau sebaliknya. Untuk tujuan tersebut kami telah meneliti **Penyata Keterangan Defendan/Perayu** yang mana Penyata Keterangan tersebut telah dijadikan sebagai keterangan Defendan/Perayu sebagaimana pengesahan yang telah dibuat oleh Perayu dalam **prosiding bertarikh 21/10/2020 pada muka surat 301 Rekod Rayuan**. Berikut kami petik Penyata Keterangan sebagaimana yang terdapat dalam **muka surat 40-50 Rekod Rayuan**.

“S.22: Plaintiff dalam perenggan 14 Pernyataan Tuntutan beliau mendakwa Plaintiff banyak menguruskan rumahtangga dan anak tersebut bersendirian kerana encik akan keluar bekerja seawal jam 6.30 pagi dan pulang selepas jam 12.00 tengah malam, selain encik akan bermain golf pada hujung minggu, apa respon encik?”

J: Saya bersetuju bahawa pada kebanyakan waktu Plaintiff menguruskan anak sendirian dan saya akan keluar bekerja sehingga

lewat malam, tetapi hasil usaha kerja keras saya tersebutlah yang menyebabkan saya mampu untuk memperoleh aset-aset yang dipertikaikan dalam tuntutan ini. **Saya juga tidak menafikan** bahawa saya juga bermain golf pada hujung minggu. Namun ingin saya nyatakan bahawa itulah satu-satunya cara saya menenangkan fikiran, menghilangkan stress setelah seminggu bekerja keras.

S.23: *Plaintif dalam perenggan 15 Pernyataan Tuntutan beliau mendakwa pembelian kedua-dua pansapuri dan rumah adalah hasil perbincangan bersama dan bersama-sama berurusan dengan pihak berkaitan seperti ejen hartanah dan lain-lain, apa repon encik?*

J: **Saya bersetuju**, walaubagaimanapun saya tegaskan bahawa segala urusan ejen hartanah diuruskan sepenuhnya oleh saya sendiri dan saya telah menanggung kesemua kos-kos berkaitan.

S.24: *Merujuk perenggan 16.1 Pernyataan Tuntutan, Plaintif mendakwa beliau turut menyumbang idea dalam pemilihan cat pengubahsuaian dapur, pemilihan kabinet dapur dan bilik, pemilihan peralatan rumah dan perabot bai kedua-dua buah rumah, adakah encik bersetuju dengan pernyataan tersebut?*

J: **Ya, saya bersetuju** Plaintif ada memberi idea untuk pemilihan cat pengubahsuaian dapur, pemilihan kabinet dapur dan bilik, pemilihan peralatan rumah dan perabot bagi kedua-dua buah rumah tersebut, namun begitu saya sendirilah yang telah menanggung kesemua kos tanpa bantuan daripada Plaintif.

S.25: *Merujuk kepada perenggan 16.2 Pernyataan Tuntutan, khusus untuk rumah pangsapuri (rumah kelamin) bahawa Plaintiff ada membeli peralatan dapur, selain ada menasihati encik untuk menghabiskan bayaran deposit perabot untuk rumah serta turut ,menjaga kekemasan dan kebersihan pangsapuri bersendirian, ada yang encik ingin jelaskan kepada mahkamah?*

J: *Saya tidak pasti sama ada Plaintiff pernah membeli peralatan dapur sendiri, sekiranya ada pun saya yakin duit pembelian tersebut datang daripada saya. **Saya bersetuju** Plaintiff pernah memberi nasihat pada tahun 2015 seingat saya agar saya menghabiskan bayaran deposit perabot rumah tetapi saya memilih untuk membayar deposit bagi menggantikan perabot-perabot di rumah pangsapuri kerana pada masa itu kewangan saya tidak mencukupi untuk kami berpindah ke rumah tersebut. **Saya juga mengakui** tentang Plaintiff menguruskan kebersihan dan kekemasan pangsapuri ketika saya bekerja. Namun begitu saya bukanlah suami yang lepas tangan, saya turut membantu meringankan kerja-kerja Plaintiff dengan menghantar baju kerja saya dan baju sekolah anak ke dobi untuk digosok sehingga pada hari biasanya Plaintiff mempunyai banyak waktu lapang untuk mengemas dan membersihkan apartmen tersebut yang juga adalah suatu keperluan untuk keselesaan Plaintiff sendiri.*

Berdasarkan penyata keterangan tersebut kami berpuas hati bahawa Perayu sememangnya daripada awal lagi telah mengakui akan sumbangan secara tidak langsung Responden dalam memperolehi harta-harta tersebut dan dalam hal ini kami bersetuju dengan Hakim Bicara bahawa fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan

berdasarkan Seksyen 45 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

Dengan mengambil kira pengakuan Perayu tersebut serta fakta-fakta berkaitan tempoh perkahwinan serta fakta-fakta berkaitan pemerolehan harta-harta tersebut yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak, maka kami berpuas hati bahawa kedua-dua harta tersebut adalah harta sepencarian dan tidak wajar diisytiharkan sebagai harta milik tunggal Perayu semata-mata.

21) Seterusnya berkaitan dengan kadar pembahagian pula, dengan hormatnya kami bersetuju dengan kenyataan Hakim Bicara bahawa kebanyakan penghakiman kes-kes yang melibatkan sumbangan tidak langsung bagi isteri yang tidak bekerja dan suri rumah sepenuh masa adalah pada kadar 1/3 (33.3%) bahagian daripada harta sepencarian manakala bagi isteri yang bekerja, kadar yang ditetapkan adalah tidak melebihi ¼ (25%). Kadar ini boleh dilihat dalam kes-kes yang menjadi rujukan dalam harta sepencarian antaranya kes **Boto lwn Jaafar [1968] 1 MLJ 227**, kes **Hasnah lwn. Hussein (1973) 3 JH 90**, kes **Bunga binti Ibrahim lwn. Ila @ Zila binti Abdullah dan Lain-lain (1994), 9 JH 198**, kes **Habsah binti Saad lwn. Surianata Baharom dan Saari Samad (2004), 17 JH 83**, kes **Serimah lwn**

Muhammad Hakimi (2001), 14 JH 47, kes Sharifah Sapoyah lwn. Wan Alwi (1988), 6 JH 259 dan lain-lain.

22) Dengan hormatnya kami ingin memetik ulasan yang telah dibuat oleh **Professor Ahmad Ibrahim** berkaitan kes **Boto lwn Jaafar** dalam **Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, LexisNexis, Petaling Jaya, hal. 66:**

“...kedua-dua pihak telah berkahwin pada tahun 1966. Sebelum perkahwinan itu, isteri (penuntut) telah bekerja sebagai penolong di kedai kopi dan suami berniaga menjual ikan. Selepas perkahwinan itu perniagaan suaminya telah maju dan dia telah membeli rumah di mana mereka tinggal, sekeping tanah, empat kapal tangkap ikan dan gerai jual ikan di pasar. Perkahwinan itu berakhir dengan perceraian pada tahun 1974. Pada masa perceraian, suami telah membayar nafkah iddah kepada isteri yang diceraikan itu. Isteri itu telah memohon harta sepencarian di Mahkamah Syariah akan tetapi telah dinasihatkan mengambil tindakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Salleh Abbas HB (Malaya) telah memutuskan oleh kerana isteri telah menemankan suaminya dalam menjalankan perniagaannya dan meninggalkan pekerjaannya selepas perkahwinan itu, semua itu boleh dikira sebagai bantuan bersama untuk perolehi harta-harta itu. Dalam kes itu, sungguhpun isteri itu tidak mengambil bahagian secara langsung dalam perniagaan ikan suaminya, sebetulnya teman terus menerusnya menyebabkan ketenangan fikiran suaminya yang membolahkannya menguruskan perniagaannya dengan tenang dan berkesan. Fakta perkahwinan dan apa-apa yang mereka berbuat dalam perkahwinan itu yang menjadikan harta-harta itu harta sepencarian. Hakim itu memutuskan harta-harta itu yang diperolehi dalam masa

perkahwinan itu adalah harta sepencarian dan dia menghukumkan harta-harta dibahagikan, satu pertiga (1/3) bagi isteri dan dua pertiga (2/3) bagi suami. Bahagian satu pertiga itu diberi kepada isteri itu oleh kerana keterangan dalam kes itu menunjukkan bahawa isteri itu telah membantu dalam perniagaan suaminya secara tidak langsung sebagai teman dalam urusan perniagaannya...”

23) Dalam kes **Zailan bin Abas dan Tiga Yang Lain lwn. Zaiton binti Abdullah [2006] XXII (II) JH 277**, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu telah memutuskan bahawa sumbangan tidak langsung Responden/Plaintif tidak mewajarkan kadar bahagian seperti yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara yang memutuskan sebanyak 1/2 bahagian. Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa kadar 1/3 bahagian adalah terhak kepada Responden/Plaintif sebagai balu kepada si mati suaminya dari harta si mati yang diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Kadar 1/3 tersebut adalah berdasarkan sumbangan secara tidak langsung Responden/Plaintif yang berkhidmat menjaga anak-anak dan kehidupan bersama si mati selama lebih kurang 31 tahun.

24) Dalam kes yang lain, **Ramli Che Amat lwn. Norina Muhamad [2007] 23 (2) JH 260**, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan menyatakan:

“Rumah yang dituntut itu dibeli dalam masa perkahwinan dengan pinjaman Wang Kerajaan dan dipotong daripada gaji Perayu tetapi mengiku sub-sek 122(4)(a) sumbangan yang dijalankan oleh Responden dalam menjaga dan memelihara rumahtangga dan berkhidmat pada suaminya (Perayu) selama 12 tahun sehingga dapat hidup bersama dengan selesa dan dapat menjalankan

pekerjaan dengan baik adalah perlu diambil kira dalam perolehan sesuatu harta. Walau bagaimanapun Perayu yang memperoleh harta tersebut dengan usahanya hendaklah diberi suatu kadar yang lebih besar iaitu 2/3.”

25) Berbalik kepada isu kadar yang diputuskan dalam rayuan ini, kami ingin merujuk peruntukan Seksyen 122 (3) dan (4) EUUKIS:

3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

26) Berdasarkan peruntukkan tersebut, dengan hormatnya kami berpendapat frasa “mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah” dalam peruntukan tersebut menunjukkan bahawa dengan kata lain, penentuan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut adalah tertakluk kepada budibicara mahkamah dengan mengambilkira sub-sekyen 4(a) dan (b) dalam seksyen tersebut. Oleh kerana terdapat budi bicara Mahkamah dalam penentuan kadar tersebut, maka dengan mengambil kira autoriti kes-kes yang telah kami nyatakan di atas, kami turut berpendapat bahawa pendekatan yang telah diambil oleh Hakim Bicara dalam penentuan kadar tersebut dengan mengaplikasikan pendapat ahli-ahli psikologi, sebagaimana dalam **Jadual A di muka surat 329 Rekod Rayuan** adalah sebagai asas pertimbangan sahaja dan ia masih boleh diterima kerana kadar yang diputuskan tersebut masih dalam ruang lingkup budi bicara Mahkamah selagimana tidak melebihi kadar yang telah kami nyatakan pada perenggan 21 di atas.

27) Seterusnya berhubung dengan isu *contra amount* yang diujahkan oleh Perayu pula, kami berpendapat isu tersebut sepatutnya tidak berbangkit memandangkan Hakim Bicara telah memerintahkan bahawa kedua-dua rumah tersebut dinilai mengikut kadar semasa perceraian dan bukannya mengikut kadar nilai pasaran semasa. Hal ini adalah bersesuaian dengan prinsip bahawa prinsip sumbangan sepenuhnya salah satu pihak terhadap harta tersebut selepas perceraian adalah tidak tertakluk kepada harta sepencarian sebagaimana diputuskan dalam kes **Norabiah binti Muda lwn. Daud Anderson Mac Donald (14000-017-0232-2010)**.

28) Berdasarkan ulasan serta autoriti-autoriti yang telah kami nyatakan di atas, kami berpuashati bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menetapkan kadar

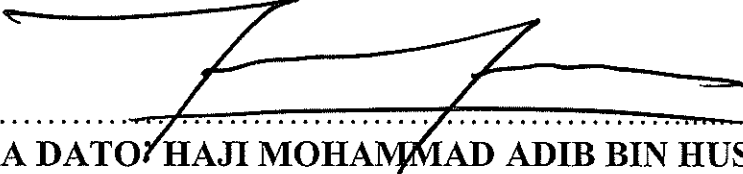
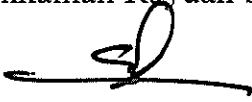
pembahagian terhadap harta sepencarian tersebut. Oleh itu kami bersetuju kos prosiding bagi rayuan ini wajar diawardkan kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Rayuan Perayu adalah DITOLAK.
2. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos prosiding rayuan ini kepada Responden sebanyak RM

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor